

Benefícios fiscais à REABILITAÇÃO URBANA

Estatuto dos Benefícios Fiscais (Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho com as alterações da Lei n.º114/2017, de 29 de dezembro)

ÂMBITO

Prédios urbanos ou frações autónomas, reabilitados, concluídos há mais de 30 anos em todo o concelho

Prédios urbanos ou frações autónomas, reabilitados, localizados em Área de Reabilitação Urbana

Idade dos prédios: Os prédios urbanos presumem-se concluídos ou modificados na mais antiga das seguintes datas: a) Em que for concedida licença camarária, quando exigível; b) Que a declaração de inscrição na matriz indique como data de conclusão das obras; c) Em que se verificar uma qualquer utilização, desde que a título não precário; d) Em que se tornar possível a sua normal utilização para os fins a que se destina. (Código do IMI, artigo 10º)

ISENÇÕES FISCAIS: IMI E IMT (ARTIGO 45.º DO EBF)

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis

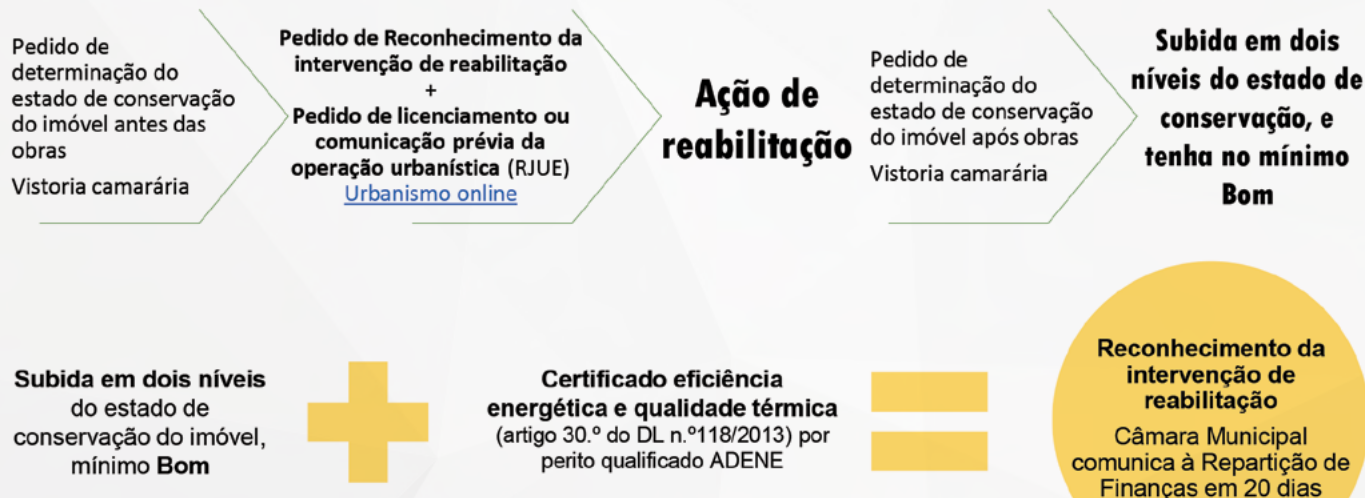
- por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente;

IMT - Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis

- aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição;
- na primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a habitação própria e permanente

Este regime previsto não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza, não prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável.

QUAL O PROCESSO?



Requerimentos online: www.cm-sintra.pt > Institucional > Formulários > Reabilitação Urbana

Benefícios fiscais à REABILITAÇÃO URBANA

Estatuto dos Benefícios Fiscais (Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho com as alterações da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)

ISENÇÕES - AÇÃO DE REABILITAÇÃO

Da intervenção resultar um **estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do verificado antes do seu início**

ou

Um **nível de conservação mínimo 'bom'** em resultado de **obras realizadas nos dois anos anteriores** à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o **custo das obras, incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 25 % do valor patrimonial tributário do imóvel** e este se destine a **arrendamento para habitação permanente**.

INCENTIVOS FISCAIS: IRS / MAIS - VALIAS (ARTIGO 71.º DO EBF)

Imóveis, localizados em 'áreas de reabilitação urbana' e recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação; ou

Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que sejam objeto de ações de reabilitação.

Imóvel localizado em área de reabilitação urbana

- São **dedutíveis à coleta, em sede de IRS**, até ao limite de **500 euros, 30% dos encargos** suportados pelo proprietário
- Os **rendimentos prediais** auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são tributadas à **taxa de 5%**, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam **inteiramente decorrentes do arrendamento**
- **mais-valias** auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português decorrentes da **primeira alienação**, subsequente à intervenção, são tributadas à **taxa autónoma de 5%**

QUAL O PROCESSO?

Pedido de determinação do estado de conservação do imóvel antes das obras
Vistoria camarária

Ação de reabilitação
Pedido de licenciamento ou comunicação prévia da operação urbanística (RJUE)
[Urbanismo online](#)

Pedido de determinação do estado de conservação do imóvel após obras
Vistoria camarária

Pedido de emissão de certidão que comprove subida em **dois níveis** do estado de conservação, e tenha no **mínimo Bom**

OU:

Ação de reabilitação
(ocorrida até dois anos antes do requerimento para avaliação)

Condições a verificar:

- **Nível de conservação mínimo Bom**
- **custo das obras**, incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a **25% do valor patrimonial tributário do imóvel**
- imóvel destinado a **arrendamento para habitação permanente**

Pedido de determinação do estado de conservação do imóvel após obras
Vistoria camarária

Pedido de emissão de certidão

Certificação pela Câmara Municipal

Requerimentos online: www.cm-sintra.pt > Institucional > Formulários > Reabilitação Urbana

ÂMBITO

Fundos de investimento imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional desde que constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013 e pelo menos 75 % dos seus ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana

(incentivos fiscais, neste âmbito são aplicáveis aos imóveis objeto de ações de reabilitação iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020)

INCENTIVOS

- **isentos do IRC**
- rendimentos respeitantes a **unidades de participação nos fundos de investimento** pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares, quer seja por distribuição ou mediante operação de resgate, são sujeitos a **retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10 %**,
- O **saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de participação nos fundos de investimento** referidos no n.º 1 é tributado à **taxa de 10 %**

Outros incentivos fiscais à REABILITAÇÃO URBANA

Imposto sobre o Valor Acrescentado

TAXA REDUZIDA DO IVA: 6%

Empreitadas de reabilitação urbana realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana (Código do IVA, Lista I, ponto 2.23, na redação da Lei nº 64/2008 de 31 de Dezembro)

Empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação de imóveis ou partes autónomas destes afetos à habitação* (Código do IVA, Lista I, ponto 2.27)

* com exceção dos trabalhos de limpeza, de manutenção dos espaços verdes e das empreitadas sobre bens imóveis que abrangem a totalidade ou uma parte dos elementos constitutivos de piscinas, saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe ou instalações similares

A taxa reduzida não abrange os materiais incorporados, salvo se o respetivo valor não exceder 20% do valor global da prestação de serviços.

As empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da localização, sejam contratadas diretamente pelo IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana ou realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal para a reabilitação de edifícios, ou ao abrigo de programas apoiados financeiramente pelo IHRU, conforme definido no ponto 2.24 do Código do IVA.

Imposto Municipal sobre Imóveis

REDUÇÃO DE 30% NO IMI

prédios urbanos em área de reabilitação urbana (ARU) que se encontrem **reabilitados** e se mantenham em **bom estado de conservação**, podem solicitar anualmente e até 30 de setembro, mediante **vistoria** (n.º 6 do artigo 112º do CIMI)

REDUÇÃO DE 20% NO IMI

prédios urbanos arrendados que se encontrem **reabilitados** e se mantenham em **bom estado de conservação**, podem solicitar anualmente e até 30 de setembro, mediante **vistoria** (n.º 7 do artigo 112º do CIMI)